

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2551

นายวุฒิชัย สาครวาสี

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากทายาทที่มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับส่วนแบ่งมรดก ผู้สืบสิทธิของทายาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายมีสิทธิเรียกร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้

ส. เป็นบิดาของ ศ. เมื่อ ส. ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินมรดกของ ศ. ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทของ ศ. ซึ่งรวมทั้ง ส. ด้วย แต่ ส. ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าว สิทธิในทรัพย์สินมรดกของ ศ. ส่วนที่ตกให้แก่ ส. จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ ส. ซึ่งรวมทั้ง ภ. บิดาผู้ร้อง ต่อมา ภ. ถึงแก่ความตายอีก ทรัพย์สินมรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ ภ. ผู้ร้องเป็นผู้สืบสิทธิของทายาทโดยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ภ. ย่อมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของ ศ. ด้วยตามส่วน ถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ. ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ส. และ ภ. อ้างว่าเนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมีชื่อ ศ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น และ ภ. ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ. ตามคำสั่งศาล

ถึงแก่ความตายไป อันเป็นผลทำให้ไม่มีผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของ ศ. และการจัดการทรัพย์สินมรดกของ ศ. ยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อผู้ร้องมีสิทธิร้องขอจัดการทรัพย์สินมรดกคือที่ดินของ ศ. แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะมาร้องขอจัดการทรัพย์สินมรดกของ ส. และ ภ. ในที่ดินแปลงเดียวกันนั้นอีก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า หลวงสาครสารสฤษฎ์ สมรสกับนางตลับ มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ นางพัทธรา นางรัตนา นายศักดาและนายสมภพ ซึ่งเป็นบิดาผู้ร้อง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2519 นายศักดาถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ นายศักดามีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสมภพได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดาตามคำสั่งศาล ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2520 หลวงสาครสารสฤษฎ์ถึงแก่ความตายโดยยังมิได้ดำเนินการรับโอนมรดกของนายศักดา และไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใด นางรัตนาและนางพัทธราบุตรของหลวงสาครสารสฤษฎ์ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2527 นายสมภพถึงแก่ความตายโดยยังจัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของนายศักดาไม่แล้วเสร็จ และไม่ได้ทำพินัยกรรม ผู้ร้องในฐานะทายาทของนายสมภพที่มีสิทธิรับมรดกไม่ติดต่อขอรับโอนมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ดังกล่าว เพื่อนำมาแบ่งปันแก่ทายาท แต่เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าต้องให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดา หลวงสาครสารสฤษฎ์และนายสมภพผู้ตายทั้งสาม

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สิทธิและหน้าที่ของนายสมภพบิดาผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายศักดาเจ้ามรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัวย่อมสิ้นสุดลงไม่ตกทอดไปยังผู้ร้อง

ทายาทมีสิทธิรับมรดกของนายศักดิ์คือ นางสาวทรายทองบุตรบุญธรรมของนายศักดิ์มิใช่ผู้ร้อง ส่วนที่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของหลวงสาครสารสฤษฎ์และนายสมภพผู้ตายทั้งสองปรากฏว่า ผู้ตายทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 จัตวา แม้ผู้ร้องอ้างว่าทรัพย์สินมรดกของผู้ตายทั้งสองกับนายศักดิ์เจ้ามรดกเป็นรายการเดียวกันและมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แต่เมื่อศาลไม่รับคำร้องขอในส่วนที่ขอตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์เจ้ามรดกซึ่งอาศัยเป็นหลักในการยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นแล้ว จึงไม่อาจรับคำร้องขอในส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าเกี่ยวข้องกันไว้พิจารณาที่ศาลชั้นต้นได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอ คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ หลวงสาครสารสฤษฎ์และนายสมภพผู้เสียหายทั้งสาม หรือไม่ เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากทายาทที่มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับส่วนแบ่งมรดก ผู้สืบสิทธิทายาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ ตามคำร้องของผู้ร้องได้ความว่าหลวงสาครสารสฤษฎ์เป็นบิดาของนายศักดิ์ เมื่อนายศักดิ์ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทของนายศักดิ์ซึ่งรวมทั้งหลวงสาครสารสฤษฎ์บิดาของนายศักดิ์ด้วย แต่หลวงสาครสารสฤษฎ์ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าว สิทธิในทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ส่วนที่ตกให้แก่หลวงสาครสารสฤษฎ์จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของหลวงสาครสารสฤษฎ์

ซึ่งรวมทั้งนายสมภพบิดาผู้ร้อง ต่อมานายสมภพถึงแก่ความตายอีกทรัพย์สินมรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของนายสมภพผู้ร้องเป็นผู้สืบสิทธิของทายาทโดยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสมภพย่อมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาด้วยตามส่วน ถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ดาได้ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องขอของผู้ร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา ส่วนที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของหลวงสาครสารสฤษฎ์และนายสมภพด้วยนั้น ปรากฏตามคำร้องขอว่า เหตุที่มายื่นคำร้องขอคดีนี้เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ซึ่งมีนายศักดิ์ดาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น และนายสมภพซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ดาตามคำสั่งศาลถึงแก่ความตายไป อันเป็นผลทำให้ไม่มีผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาและการจัดการทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดายังไม่เสร็จสิ้น เมื่อผู้ร้องมีสิทธิร้องขอจัดการทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ของนายศักดิ์ดาเจ้ามรดกได้ตั้งที่วินิจฉัยมาข้างต้นแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะมาร้องขอจัดการทรัพย์สินมรดกของหลวงสาครสารสฤษฎ์และนายสมภพในที่ดินแปลงเดียวกันนั้นอีก อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับคำร้องขอของผู้ร้องที่ขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ดาเจ้ามรดกโดยให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอส่วนดังกล่าวไว้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชาลี ทัพภวิมล-ชูเกียรติ ดันทวิวงศ์-คำนวน เทียมสอาด)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ